Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/2017JBAV
V/v: Vướng mắc về sử dụng tài khoản trong giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Vụ Quản Lý Ngoại Hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trước hết, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("**JBAV**") xin chân thành cảm ơn Vụ Quản Lý Ngoại Hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("**NHNN**") đã chủ động hỗ trợ một cách hiệu quả cho Nhóm công tác giai đoạn 6 của Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản ("**Nhóm Công tác Giai đoạn 6**").

Tiếp theo trao đổi với Quý Vụ trong các cuộc họp của Nhóm Công tác Giai đoạn 6 ngày [ ] 2017 về việc sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ("**DICA**") và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ("**IICA**") trong thanh toán giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chúng tôi có một số thắc mắc bổ sung kính mong nhận được hướng dẫn từ Quý Vụ Quản Lý Ngoại Hối – NHNN, cụ thể:

1. Về Kiến nghị 1

   (1) Có đúng không khi hiểu rằng sự khác nhau giữa trường hợp 1.1 và 1.2 của Công Văn số 7695/NHNN-QLNH ngày 26 tháng 9 năm 2017 của NHNN là tại trường hợp 1.1 công ty mục tiêu đã mở DICA trong khi tại trường hợp 1.2 thì công ty mục tiêu chưa mở (và không buộc phải mở) DICA tại thời điểm giao dịch giữa những người không cư trú?

   (2) Có đúng không khi hiểu rằng trường hợp 1.1 cũng không buộc phải mở IICA?

2. Về Kiến nghị 2

   Có đúng không khi hiểu rằng không buộc phải mở DICA trong trường hợp này (khi mà việc thanh toán chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp 100% vốn trong nước được thực hiện giữa một người không cư trú và một người cư trú tại Việt Nam)?

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Vụ và mong rằng Quý Vụ và NHNN tiếp tục hỗ trợ chúng tôi.

T/M HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Chủ tịch

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng;
- Lưu văn phòng *JBAV*